

교육활동 보호로 모두가 존중받는 학교

2024. 경상남도교육청 고등학교 교육활동 침해학생
전학 업무 시행 지침

2024. 4.



경상남도교육청
GYEONGSANGNAMDO OFFICE OF EDUCATION

(교육활동보호담당관)

- 2024학년도 경상남도 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무 시행 지침
- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제20조 (피해교원에 대한 보호조치 등) <2024.9.27. 개정>
- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제25조 (교육활동 침해 학생에 대한 조치 등) <2024.9.27. 개정>
- 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령」 제22조 (교육활동 침해 학생에 대한 조치 등) <2024.3.26. 개정>

③ 교육장은 법 제25조제2항에 따라 침해학생에 대한 조치를 요청 받은 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 법 제25조제2항제6호에 따른 전학 조치에 관한 통보를 받은 초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 각각 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

④ 제3항 후단에 따른 요청을 받은 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정하되, 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려해야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정할 필요가 있는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

⑤ 제4항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정해야 한다.

⑥ 교육감 또는 교육장은 제4항 및 제5항에 따라 전학 조치된 학생과 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 추후 해당 학생의 전학, 상급학교 입학 및 해당 교원의 전보로 인해 같은 학교에 배정되지 않도록 노력해야 한다.

Ⅱ

시행 지침

1. 전입학 단계

①교육활동 침해학생 재학학교 → ②교육활동보호담당관에 상담 및 배정 요청 공문 발송 → ③교육활동보호담당관 공문접수 → ④배정심의 회의 → ⑤배정검토 의견서 중등교육과 제출(공문) → ⑥중등교육과 배정검토 → ⑦요청 학교 및 배정학교(전학갈 학교)로 배정 결과 공문 발송 → ⑧전입학 절차 진행

2. 배정 방법

- 가. 고등학교장은 피해 교원의 보호에 필요한 충분한 거리를 고려하고, 침해 학생의 교육과정(과목, 학업성취도, 진로 등) 이수 가능성과 교통편의 등을 고려한 3개교를 지정(침해 학생 및 보호자의 의견 수렴)하여 교육감에 요청
- 나. 기타 피해 교원을 침해 학생으로부터 보호할 필요가 있다고 학교장이 판단하는 사항 고려
- 다. 타 계열 고등학교 간의 전입학은 교육과정 이수에 지장이 없는 범위 내에서 허용(계열 변경의 경우: 2학년 1학기 2차고사 전)
- 라. 위 항에 따라 전학을 간 학생이 전출 이전 학군으로 전입을 원할 시 원적교 및 피해 교원 보호를 위한 위 거리 규정에 맞지 않는 학교는 배정하지 아니함

〈근거 법령〉 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령 제22조 3항과 4항

③ 교육장은 법 제25조제2항에 따라 침해학생에 대한 조치를 요청받은 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 법 제25조제2항 제6호에 따른 전학 조치에 관한 통보를 받은 초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 각각 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

④ 제3항 후단에 따른 요청을 받은 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정하되, 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려해야 하며, 관찰구역 외의 학교를 배정할 필요가 있는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

3. 전학 절차

● 1단계 : 학교장 도교육청에 전학 배정 요청 단계

- 해당 학교장은 지역교권보호위원회의 침해학생 전학조치 요청이 있는 날로부터 14일 이내에 침해학생의 교육과정 이수와 통학 편의 등을 고려하여 3개교를 지정하여 교육감(도교육청 교육활동보호담당관)에게 전자문서로 요청

※ 침해학생 특별교육 또는 심리치료 이수 완료 후 전학 시행이 원칙(학부모-3개월 내)

- 부득이 한 경우 전학을 간 학교에서 조치를 이행할 수 있으나 낙인효과 방지 차원에서 원적교에서 특별교육 이수 또는 심리치료 완료 후 전학 조치가 원칙.
- 학부모의 경우는 3개월 이내에 이수하면 됨(미이수 시 과태료 부과)

● 2단계 : 도교육청에서 전학 배정 조치 단계

- 교육감이 학교장으로부터 받은 배정 요청을 담당부서(교육활동보호담당관)에서 협의하여 중등교육과(전입학 담당)에 공문으로 검토의견서 제출(교육활동보호담당관)

배정협의 원칙: 전학 대상학생(보호자)의 제1희망 학교가 최근 6개월 이내 교육활동 침해 전학(6호), 학교폭력 전학(8호) 학생이 배정된 사실이 없는 경우, 제1희망대로 배정함을 원칙으로 함. 미충족 시 2희망학교, 3희망학교 순으로 협의.

- 심의 후 배정 요청학교와 배정학교에 공문으로 배정 사항 통보(중등교육과)

● 3단계 : 해당학교 간 전학서류 요청 및 학적처리(해당학교)

교육활동 침해학생 전학 업무는 법률에 따라 시행하는 규정 업무임. 전입교는 학생의 전입학에 적극 협조하고, 학생의 빠른 학교생활 적응을 위해 필요한 조치 이행

4. 제출 서류

- 가. 교육활동 침해학생(제6호 전학) 전학학교 배정요청서 [서식 1]
- 나. 지역교권보호위원회 결과통지서[제6호 전학 증명] [서식 2]
- 다. 담임의견서 [서식 3]
- 라. 학부모동의서(학부모 미동의 시 제출하지 않을 수 있음) [서식 4]
- 마. 특별교육 이수증 또는 심리치료 확인서 사본 - (학생, 학부모 각 1부, 원본대조필)

Ⅲ

부칙

1. 본 지침은 2024년 4월 1일부터 시행한다.
2. 초등학교 및 중학교는 교육활동 침해학생 전학업무는 본 지침을 준용한다.
3. 본 지침에 명시되지 않은 사항은 ‘2024학년도 경상남도 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무 시행 지침’을 따른다.
4. ‘강제전학’이란 용어 대신 ‘교육활동 침해학생 전학(제6호)’을 공식 용어로 사용한다.

첨부1 관련 법령

1. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법(제20조 교육활동 침해행위에 대한 조치) <2023.9.27.일부 개정>

제20조(피해교원에 대한 보호조치 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 지도·감독 기관(국립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육부장관, 공립·사립의 고등학교 이하 각급학교의 경우에는 교육감을 말한다. 이하 “관할청”이라 한다)과 그 학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 즉시 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원(이하 “피해교원”이라 한다)의 치유와 교권 회복에 필요한 다음 각 호의 조치(이하 “보호조치”라 한다)를 하여야 한다. <개정 2023. 9. 27.>

1. 심리상담 및 조언
2. 치료 및 치료를 위한 요양
3. 그 밖에 치유와 교권 회복에 필요한 조치

② 관할청과 고등학교 이하 각급학교의 장은 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우 교원의 반대의사 등 특별한 사유가 없으면 즉시 가해자와 피해교원을 분리(이하 “분리조치”라 한다)하여야 한다. 이 경우 분리조치된 가해자가 학생인 경우에는 별도의 교육방법을 마련·운영하여야 한다. <개정 2023. 9. 27.>

③ 고등학교 이하 각급학교의 장은 제1항 또는 제2항에 따른 조치를 한 경우 지체 없이 관할청에 교육활동 침해행위의 내용과 조치 결과를 보고하여야 하며, 교육감은 대통령령으로 정하는 중대한 사항의 경우에 이를 교육부장관에게 즉시 보고하여야 한다. <개정 2019. 4. 16., 2019. 12. 10., 2023. 9. 27.>

1. 삭제 <2023. 9. 27.>
2. 삭제 <2023. 9. 27.>

④ 제3항에 따라 보고받은 관할청은 교육활동 침해행위가 관계 법률의 형사처벌규정에 해당한다고 판단하면 관할 수사기관에 고발할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑤ 피해교원의 보호조치에 필요한 비용은 교육활동 침해행위를 한 학생의 보호자 등이 부담하여야 한다. 다만, 피해교원의 신속한 치료를 위하여 피해교원 또는 고등학교 이하 각급학교의 장이 원하는 경우에는 관할청이 부담하고 이에 대한 구상권을 행사할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑥ 제2항에 따른 특별한 사유 및 분리조치의 방법·기간·장소, 제5항에 따른 보호조치 비용부담 및 구상권의 범위·절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로

정한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

[본조신설 2016. 2. 3.]

[제목개정 2023. 9. 27.]

[제15조에서 이동, 종전 제20조는 제33조로 이동 <2023. 9. 27.>]

2. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법(제25조 교육활동 침해학생에 대한 조치) <2023.9.27.일부 개정>

제25조(교육활동 침해학생에 대한 조치 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 교육활동 침해행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권보호위원회에 알려야 한다. <신설 2023. 9. 27.>

② 지역교권보호위원회는 제1항 및 제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 학생(이하 “침해학생”이라 한다)에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생에 대하여는 적용하지 아니한다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

1. 학교에서의 봉사
2. 사회봉사
3. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
4. 출석정지
5. 학급교체
6. 전학
7. 퇴학처분

③ 교육장은 제2항제4호부터 제6호까지의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받도록 하여야 한다. 다만, 제2항제6호에 따른 조치는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

④ 교육장은 제2항제1호 및 제2호의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑤ 교육장은 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 특별교육 또는 심리치료에 해당 학생의 보호자도 참여하게 하여야 한다. 이 경우 보호자는 학생과 함께 특별교육을 받아야 한다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑥ 지역교권보호위원회는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 교육장

에게 요청하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적절한 절차를 거쳐야 한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑦ 교육장은 제2항에 따른 요청을 받은 날부터 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다. 이 경우 고등학교 이하 각급학교의 장은 조치의 이행에 협조하여야 한다. <개정 2023. 9. 27.>

⑧ 교육장은 제2항에 따른 조치를 한 때에는 침해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 침해학생이 해당 조치를 거부하거나 회피하는 때에는 지역교권보호위원회는 제2항제4호부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 요청할 수 있다. <신설 2023. 9. 27.>

⑨ 침해학생이 제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 조치를 받은 경우 또는 제3항 및 제4항에 따른 특별교육 및 심리치료를 받은 경우 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 산입할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑩ 제2항에 따라 교육장이 한 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 「행정심판법」에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>

⑪ 그 밖에 조치별 적용 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

[본조신설 2016. 2. 3.]

[제목개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.]

[제18조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

3. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법(제18조 교육활동 침해 학생에 대한 조치 등)<2023.9.27.일부 개정>

제25조(교육활동 침해학생에 대한 조치 등) ① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 교육활동 침해행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권보호위원회에 알려야 한다. <신설 2023. 9. 27.>

② 지역교권보호위원회는 제1항 및 제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 학생(이하 “침해학생”이라 한다)에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생에 대하여는 적용하지 아니한다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

1. 학교에서의 봉사

2. 사회봉사

3. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료

4. 출석정지

5. 학급교체

6. 전학

7. 퇴학처분

③ 교육장은 제2항제4호부터 제6호까지의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육을 이수하거나 심리치료를 받도록 하여야 한다. 다만, 제2항제6호에 따른 조치는 특별교육 또는 심리치료 전에 우선적으로 시행한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

④ 교육장은 제2항제1호 및 제2호의 조치를 받은 학생이 「학교폭력예방 및 대책에 관한 법률」 제17조제3항에 따라 교육감이 정한 기관에서 특별교육 또는 심리치료를 받게 할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑤ 교육장은 제2항부터 제4항까지의 규정에 따른 특별교육 또는 심리치료에 해당 학생의 보호자도 참여하게 하여야 한다. 이 경우 보호자는 학생과 함께 특별교육을 받아야 한다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑥ 지역교권보호위원회는 제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 교육장에게 요청하기 전에 해당 학생이나 보호자에게 의견을 진술할 기회를 주는 등 적정한 절차를 거쳐야 한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑦ 교육장은 제2항에 따른 요청을 받은 날부터 14일 이내에 해당 조치를 하여야 한다. 이 경우 고등학교 이하 각급학교의 장은 조치의 이행에 협조하여야 한다. <개정 2023. 9. 27.>

⑧ 교육장은 제2항에 따른 조치를 한 때에는 침해학생과 그 보호자에게 이를 통지하여야 하며, 침해학생이 해당 조치를 거부하거나 회피하는 때에는 지역교권보호위원회는 제2항제4호부터 제7호까지의 조치를 가중하여 교육장에게 요청할 수 있다. <신설 2023. 9. 27.>

⑨ 침해학생이 제2항제1호부터 제3호까지의 규정에 따른 조치를 받은 경우 또는 제3항 및 제4항에 따른 특별교육 및 심리치료를 받은 경우 이와 관련된 결석은 학교의 장이 인정하는 때에는 이를 출석일수에 산입할 수 있다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

⑩ 제2항에 따라 교육장이 한 조치에 대하여 이의가 있는 학생 또는 그 보호자는 「행정심판법」에서 정하는 바에 따라 행정심판을 청구할 수 있다. <개정 2023. 9. 27.>

⑪ 그 밖에 조치별 적용 기준 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. <신설 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

[본조신설 2016. 2. 3.]

[제목개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.]

[제18조에서 이동 <2023. 9. 27.>]

4. 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령(제22조 교육활동 침해 학생에 대한 조치 등) <2024.3.26. 개정>

③ 교육장은 법 제25조제2항에 따라 침해학생에 대한 조치를 요청받은 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 법 제25조제2항제6호에 따른 전학 조치에 관한 통보를 받은 초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 각각 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

④ 제3항 후단에 따른 요청을 받은 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정하되, 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려해야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정할 필요가 있는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

⑤ 제4항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정해야 한다.

⑥ 교육감 또는 교육장은 제4항 및 제5항에 따라 전학 조치된 학생과 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 추후 해당 학생의 전학, 상급학교 입학 및 해당 교원의 전보로 인해 같은 학교에 배정되지 않도록 노력해야 한다.

첨부2 관련 서식

(서식 1)

교육활동 침해학생(제6호 전학) 전학학교 배정요청서

대상자	성명		생년월일		성별	
	소속	학교	학년		반	
	학교유형	일반계고/특성화고 등				
	학교주소					
보호자	성명		관계			
	현주소					
사안 및 조치 개요	(사안개요)					
	(조치결정사항)					
검토 의견						
배정 희망 학교	전학 대상자를 다음과 같이 배정하여 주시기 바랍니다. (희망 순위 별로 3개교 기재 요망)					
	1순위:	2순위:	3순위:			
2024년 00월 00일 0000학교장 000 (직인)						

(서식 2)

지역교권보호위원회 조치 결과 통지서

* 사안번호:

○○교육지원청 지역교권보호위원회 조치결과 통지서 (학생용)

소속 학교	학년 반	성명

조치사항	
------	--

조치결정의 이유	
-------------	--

「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제18조, 제19조, 제25조, 제26조 등에 따라 위와 같이 조치하였음을 통지합니다.

년 월 일

○○교육지원청 교육장

직인

유의사항

교육장의 조치에 대하여 이의가 있는 경우에는 「교원지위법」 제25조제10항에 따라 「행정심판법」 제27조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있었던 날부터 180일 이내에 ○○시·도 행정심판위원회에 행정심판을 청구하거나, 「행정소송법」 제20조에 따라 처분이 있음을 알게 된 날부터 90일 이내, 처분이 있는 날부터 1년 이내에 관할 법원에 행정소송을 청구할 수 있습니다.

(서식 3)

담임 의견서

인적사항	학번		이름	
	성별		생년월일	
담임의견	(가정환경에 대한 의견)			
	(학교생활에 대한 의견-전학 갈 학교의 생활지도 참고사항)			

2024년 월 일

담임교사:

(서명)

(서식 4)

학부모 동의서

【학생인적사항】

학교명	학년	반	번호	이름	주민등록번호	전화		비고
						학생	보호자	

교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제25조 (교육활동 침해학생에 대한 조치 등)에 의거하여 지역교권보호 위원회에서 제6호 전학 결정을 받았습니다.

이 결정에 대하여 경상남도교육청의 전학 조치에 따른 것을 동의하며, 새로운 환경에서 학교생활에 성실히 임하도록 보호자로서의 역할에 최선을 하겠습니다.

2024년 월 일

학부모: (인)

○○○○학교장 귀하

첨부3 교육지원청 지침(예시)

00교육지원청 초·중학교 교육활동 침해학생(제6호) 전학 업무 처리 지침

경상남도 ○○교육지원청

1 관련 근거

● 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제25조 (교육활동 침해 학생에 대한 조치 등) <2023.9.27.개정>

① 고등학교 이하 각급학교의 장은 소속 학생이 교육활동 침해행위를 한 사실을 알게 된 경우에는 지역교권보호위원회에 알려야 한다. <신설 2023. 9. 27.>

② 지역교권보호위원회는 제1항 및 제28조에 따라 교육활동 침해행위 사실을 알게 된 경우에는 교육활동 침해행위를 한 학생(이하 “침해학생”이라 한다)에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 할 것을 교육장에게 요청하여야 한다. 다만, 퇴학처분은 의무교육과정에 있는 학생에 대하여는 적용하지 아니한다. <개정 2019. 4. 16., 2023. 9. 27.>

1. 학교에서의 봉사
2. 사회봉사
3. 학내외 전문가에 의한 특별교육 이수 또는 심리치료
4. 출석정지
5. 학급교체
6. 전학
7. 퇴학처분

● 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령 제22조 (교육활동 침해 학생에 대한 조치) <2024.3.26. 개정>

③ 교육장은 법 제25조제2항에 따라 침해학생에 대한 조치를 요청받은 경우에는 그 사실을 해당 학생이 소속된 학교의 장에게 통보해야 한다. 이 경우 법 제25조제2항제6호에 따른 전학 조치에 관한 통보를 받은 초등학교·중학교의 장은 교육장에게, 고등학교의 장은 교육감에게 각각 해당 학생이 전학할 학교의 배정을 지체 없이 요청해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

④ 제3항 후단에 따른 요청을 받은 교육감 또는 교육장은 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정하되, 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원의 보호에 충분한 거리 등을 고려해야 하며, 관할구역 외의 학교를 배정할 필

요가 있는 경우에는 해당 교육감 또는 교육장에게 이를 통보해야 한다. <개정 2024. 3. 26.>

⑤ 제4항에 따른 통보를 받은 교육감 또는 교육장은 해당 교육활동 침해행위를 한 학생이 전학할 학교를 배정해야 한다.

⑥ 교육감 또는 교육장은 제4항 및 제5항에 따라 전학 조치된 학생과 해당 교육활동 침해행위로 피해를 입은 교원이 추후 해당 학생의 전학, 상급학교 입학 및 해당 교원의 전보로 인해 같은 학교에 배정되지 않도록 노력해야 한다.

2 목적

- 경상남도 ○○교육지원청 관내 초·중학교에서 발생하는 교권침해의 재발 방지 및 침해 학생 선도, 피해 교원 보호를 위하여 침해 학생을 전학 조치함으로써 피해 교원과 침해 학생의 원활한 학교생활을 도모하고자 함

3 배정 원칙 (교육지원청의 실정에 맞게 작성-관내 배정 가능성 숙고)

- 피해 교원의 보호에 **충분한 거리** 등을 고려하여,
 - 피해 교원이 재학 중인 학교의 지역과 다른 지역의 학교로 배정하며,
 - 기타 면지역 학생의 경우 피해 교원이 근무 중인 학교의 행정구역(동, 면)이 다른 지역의 학교로 배정한다.
- ※ **충분한 거리를 고려**한 지역의 구분과 학교 및 배정 순서는 교육지원청에서 별도 수립

4 배정 절차

- 학교장은 교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 제18조(교육활동 침해 학생에 대한 조치 등) 1항 6호에 의거 전학 조치를 받은 학생에 대해
- 지역교권보호위원회의 침해 학생 전학 조치 요청이 있는 날부터 14일 이내에 특별교육이수 및 학부모교육이수(3개월 안에 이수 가능) 완료 후
- 학교장은 관련서류를 첨부하여 교육장에게 요청하고
- 교육장은 배정원칙에 따라 침해 학생을 전학 조치한다.

부득이 한 경우 전학을 간 학교에서 조치를 이행할 수 있으나 낙인효과 방지 차원에서 원적교에서 특별교육 이수 또는 심리치료 완료 후 전학 조치 권장

① 전학조치 침해학생 재학학교 → ② 교육지원청 교권침해 업무 담당과에 상담 및 배정 요청 공문 발송 → ③ 교권침해 업무 담당과 공문접수 → ④ 교권침해 업무 담당과에서 배정심의 회의(결과 포함 내부결재) → ⑤ 배정검토 의견서를 전편입학 업무 담당과로 제출(공문) → ⑥ 전편입학 업무 담당과에서 배정검토 → ⑦ 요청학교 및 배정 학교(전학갈 학교)로 배정 결과 공문 발송 → ⑧ 전입학 절차 진행

※ 단, 교권침해 담당부서와 전편입학 담당부서가 동일과(예-교육지원과 내)에 있을 경우는 절차를 단일화(4단계에서 7단계-배정)하면 됨.

5 구비 서류

- 교육활동 침해학생(제6호 전학) 전학학교 배정요청서 [서식1]
- 지역교권보호위원회 결과통지서 [서식 2]
- 담임의견서 [서식 3]
- 학부모동의서(학부모 미동의 시 제출하지 않을 수 있음) [서식 4]
- 특별교육 이수증 또는 심리치료 확인서 사본 - (학생, 학부모 각 1부, 원본대조필)

6 부칙

1. 본 지침은 2024년 4월 1일부터 시행한다.
2. 본 지침에 명시되지 않은 사항은 ‘2024학년도 경상남도 고등학교 전·편입학 및 재입학 업무 시행 지침’을 따른다.
3. ‘강제전학’이란 용어 대신 ‘교육활동 침해학생 전학(제6호)’을 공식 용어로 사용한다.

(참고 서식)

교육활동 침해학생 전학 배정요청 심의 회의록 (교육지원청 내 담당부서에서 작성)

회의실시	2024. 0. 00 (0요일) 00:00~00:00
회의장소	
참석자	

대 상 자	성명		생년월일	00.00.00	성별	남/여
	소속		학년		반	
	설립유형	공/사립				
	학교주소					

학교장의 배정요청	1희망 : 000학교, 2희망 : 000학교, 3희망 : 000학교
-----------	---------------------------------------

2024.00.00.

서명 날인	장학관 000 (서명)
	장학사 000 (서명)
	장학사 000 (서명)
	변호사 000 (서명)
	(간사) 장학사 000 (서명)